Négociation avancée et gestion des conflits

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-12

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondir la négociation raisonnée de Fisher et Ury et l'appliquer aux situations complexes : négociations multipartites et multiculturelles chiffrées, déblocage face aux ultimatums, conduite d'une médiation par un tiers neutre, analyse des dynamiques de conflit, modes alternatifs de règlement des différends (dont l'arbitrage dans l'espace OHADA) et ligne éthique claire : on peut taire sa marge, on ne ment jamais sur les faits.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La négociation raisonnée : intérêts plutôt que positions
• Leçon 2 — Les négociations multipartites et multiculturelles
• Leçon 3 — Gérer les situations de blocage et les personnalités difficiles
• Leçon 4 — La médiation : principes et conduite
• Leçon 5 — Les conflits en entreprise : sources et dynamiques
• Leçon 6 — Les modes alternatifs de règlement des différends
• Leçon 7 — Éthique et limites dans la négociation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours BBA-L2-14 t'a appris la négociation commerciale entre deux parties : préparation chiffrée, zone d'accord possible, concessions échangées contre des contreparties. La vie réelle des entreprises est rarement aussi simple. Autour de la table, il y a souvent trois, quatre ou cinq parties aux intérêts entrecroisés ; certaines discussions se bloquent sur un ultimatum ; certains désaccords ne sont plus des négociations mais des conflits qui empoisonnent une équipe entière. Ce cours de troisième année prend le relais : il approfondit la négociation raisonnée — discuter des intérêts plutôt que des positions — et l'étend aux négociations multipartites et multiculturelles, à la médiation par un tiers neutre et aux modes alternatifs de règlement des différends, de la conciliation à l'arbitrage.

Nous suivrons un dossier entièrement fictif, construit pour ce cours. Sahel Agro Négoce SARL (SAN), négociant en céréales à Bamako, la Coopérative des Producteurs de Sikasso (CPS) et TransFleuve Logistique SARL (TFL), transporteur régional, veulent créer ensemble une plateforme de collecte et de distribution. Nous verrons leurs négociations bilatérales puis à trois, les calculs de coalitions qui rendent un accord stable ou instable, puis les épreuves qui suivent presque toujours la signature : un ultimatum d'un fournisseur, un conflit interne à l'entrepôt, un différend sur une livraison contestée et une proposition déloyale à refuser proprement. Chaque document est rédigé pour ce cas, et chaque montant est calculé : tu pourras tout revérifier à la main.

Un fil rouge éthique traverse le cours, dans la continuité de BBA-L2-14. Les tactiques déloyales — ultimatum fabriqué, fausse échéance, fausse offre concurrente, menace — sont décrites pour être reconnues et neutralisées, jamais pour être pratiquées ni « retournées » contre l'autre partie. La ligne est simple et elle sera explicitée à la leçon 7 : un négociateur peut taire sa marge, son prix de réserve, son calendrier interne — c'est son information stratégique, il n'a pas à la livrer. Mais il ne ment pas sur les faits : une marchandise livrée ou non, un stock existant ou non, un document authentique ou non. C'est cette ligne qui rend les accords durables et les réputations solides, dans des marchés où tout le monde finit par se recroiser.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer positions et intérêts et construire des options intégratives qui créent de la valeur mesurable.
- Préparer une négociation multipartite : solutions de rechange, valeur des coalitions et conditions de stabilité d'un accord.
- Reconnaître un blocage fabriqué (ultimatum, fausse échéance, menace) et le débloquer sans riposter par une tactique déloyale.
- Décrire et conduire les étapes d'une médiation volontaire menée par un tiers neutre, jusqu'à l'accord écrit.
- Analyser un conflit d'entreprise : sources, passage du conflit de tâche au conflit de personnes, escalade et désescalade.
- Choisir entre négociation directe, conciliation, médiation, arbitrage et justice étatique selon le montant, l'urgence et la relation à préserver.
- Appliquer la ligne éthique du cours : protéger son information stratégique sans jamais mentir sur les faits matériels.

Leçon 1 — La négociation raisonnée : intérêts plutôt que positions

Une position est ce qu'une partie déclare vouloir : « 250 francs le kilo, pas un franc de moins ». Un intérêt est la raison pour laquelle elle le veut : vendre avant les pluies pour ne pas payer de stockage, sécuriser sa trésorerie, honorer les avances reçues des membres. Roger Fisher et William Ury, dans l'ouvrage fondateur de la négociation raisonnée, ont montré que les positions se heurtent presque toujours frontalement, alors que les intérêts, eux, peuvent être compatibles, complémentaires, ou satisfaits par des moyens différents. Deux voisins qui se disputent une même orange ont des positions incompatibles ; si l'un veut le jus et l'autre le zeste pour un gâteau, leurs intérêts permettent un accord que le partage en deux aurait rendu impossible. Toute la méthode consiste à passer de la première phrase — la position — aux questions qui la démontent : pourquoi ce chiffre ? pour quand ? qu'est-ce qui vous inquiète vraiment ?

La négociation raisonnée repose sur quatre gestes que nous reformulons ainsi. Séparer les personnes du problème : on attaque le désaccord, jamais l'interlocuteur, car on négociera encore avec lui demain. Concentrer la discussion sur les intérêts :

chaque demande est traduite en besoin explicite avant d'être traitée. Inventer des options avant de décider : on élargit l'espace des solutions (prix, mais aussi calendrier, stockage, qualité, garanties, services) avant de partager. Et décider sur des critères objectifs : coûts vérifiables, prix de marché constatés, usages du secteur — des références extérieures aux deux volontés, qui rendent l'accord défendable devant ses propres mandants. Ces gestes ne suppriment pas le rapport de force : ils le déplacent vers la qualité de la préparation et la solidité de la solution de rechange, la MESORE déjà étudiée en deuxième année.

Concrètement, le travail commence par une grille écrite : pour chaque partie, sa position affichée, les intérêts qu'elle révèle ou que l'on peut raisonnablement lui prêter, puis les options qui satisferaient ces intérêts autrement que par le seul prix. C'est dans cette grille que naissent les accords « intégratifs » : au lieu de couper la poire en deux sur un seul chiffre — ce qui laisse souvent les deux parties mécontentes —, on échange des éléments qui coûtent peu à l'un et valent beaucoup pour l'autre. L'exemple ci-dessous le montre sur notre fil rouge : un simple partage du prix aurait coûté plus cher aux deux parties qu'un accord construit sur le stockage, parce que le négociant dispose d'un entrepôt à moitié vide que la coopérative, elle, devrait louer au prix fort. La valeur créée se calcule, et sa répartition doit être vérifiable par les deux camps.

L'essentiel
Position = ce qu'on réclame ; intérêt = pourquoi on le réclame. Les positions s'opposent, les intérêts se combinent. La négociation raisonnée : séparer les personnes du problème, parler d'intérêts, inventer des options, décider sur des critères objectifs. L'accord intégratif échange ce qui coûte peu à l'un contre ce qui vaut beaucoup pour l'autre — et la valeur créée se calcule.

Exemple — Grille positions/intérêts et accord intégratif sur 100 tonnes de maïs (dossier fictif)

```
DOSSIER FICTIF — achat de 100 tonnes de maïs
(100 000 kg). Vendeur : Coopérative des Producteurs
de Sikasso (CPS). Acheteur : Sahel Agro Négoce (SAN).

POSITIONS AFFICHEES
CPS : 250 F/kg, « pas un franc de moins »
SAN : 200 F/kg, « notre budget est bouclé »
Partage simple (distributif) : 225 F/kg
-> 22 500 000 F pour les 100 tonnes.

INTERETS REVELLES PAR LES QUESTIONS
CPS : vendre avant les pluies ; le stockage loué
lui couterait 8 F/kg/mois, soit 24 F/kg sur
3 mois = 2 400 000 F ; besoin de trésorerie
rapide pour rembourser les avances des membres.
SAN : livraisons étalées sur 3 mois, grain sec et
trié ; entrepôt propre à moitié vide : stocker
lui coûte 600 000 F au total seulement.

ACCORD INTEGRATIF CONSTRUIT
Prix : 215 F/kg -> SAN paie 21 500 000 F.
SAN prend le grain en charge dès la récolte et
le stocke dans son entrepôt (coût 600 000 F).
Avance de 30 % à la signature : 6 450 000 F.
Livraisons étalées : 40 t, 30 t, 30 t sur 3 mois.

VERIFICATION (les deux parties gagnent)
CPS recoit 21 500 000 et évite 2 400 000 de
stockage : valeur totale 23 900 000 F,
soit 1 400 000 de mieux que le partage à 225.
SAN paie 21 500 000 + 600 000 de stockage
= 22 100 000 F, soit 400 000 de moins.
Valeur créée : 1 800 000 F = stockage évité
(2 400 000) moins coût réel du stockage SAN
(600 000). Gains : 1 400 000 + 400 000 = 1 800 000.
```

À retenir

- Traduis chaque position en intérêts avant de répondre : demande « pourquoi » et « pour quand » plutôt que de contre-attaquer sur le chiffre.
- L'accord intégratif n'est pas un compromis mou : il crée une valeur chiffrable (ici 1 800 000 F) avant de la partager.
- Un critère objectif (coût de stockage constaté, prix de marché) rend l'accord défendable devant les mandants des deux parties.

Exercice

Un grossiste et un détaillant négocient des sacs de riz de 50 kg. Le grossiste affiche 22 000 F le sac, le détaillant 18 000 F. En discutant, on apprend que le détaillant souffre surtout de sa trésorerie (il paie ses fournisseurs à 45 jours et vend au comptant en petites quantités) et que le grossiste, lui, veut sécuriser un débouché régulier de 200 sacs par mois plutôt qu'un gros prix ponctuel. 1) Formule les intérêts de chaque partie. 2) Propose deux options intégratives qui ne portent pas seulement sur le prix. 3) Explique pourquoi un simple accord à 20 000 F pourrait laisser les deux parties

insatisfaites.

✔ Corrigé
1) Intérêts du détaillant : ne pas immobiliser sa trésorerie, lisser ses paiements, éviter les ruptures. Intérêts du grossiste : un volume régulier et prévisible (200 sacs/mois), des encaissements sûrs, moins de prospection. 2) Options intégratives possibles : un engagement de volume sur 6 mois (1 200 sacs garantis) contre un prix intermédiaire et un paiement à 30 jours plutôt que 45, ce qui améliore la trésorerie du grossiste sans coûter de prix au détaillant ; ou des livraisons fractionnées de 50 sacs par semaine, qui réduisent le stock et le besoin de trésorerie du détaillant tout en régularisant les tournées du grossiste ; ou encore une clause de révision de prix indexée sur un cours de référence constaté par les deux parties (critère objectif). 3) L'accord à 20 000 F ne règle ni la trésorerie du détaillant (il paie toujours d'un bloc) ni la régularité du grossiste (rien ne garantit le volume du mois suivant) : les deux intérêts profonds restent insatisfaits, donc l'accord sera renégocié ou abandonné à la première tension — c'est le signe classique d'un partage distributif appliqué à un problème qui demandait de la création de valeur.

Leçon 2 — Les négociations multipartites et multiculturelles

Dès que trois parties ou plus siègent à la table, la négociation change de nature. Il ne s'agit plus seulement de trouver un prix, mais de construire une coalition : deux parties peuvent toujours s'entendre entre elles et laisser la troisième dehors. Le négociateur prépare donc trois chiffres, et non un seul : sa solution de rechange s'il reste seul (sa MESORE individuelle), la valeur de chaque coalition partielle à laquelle il peut participer, et la valeur de l'accord général. Un accord à plusieurs n'est stable que s'il donne à chaque partie au moins autant que sa solution de rechange, et à chaque paire au moins autant que ce qu'elle obtiendrait en s'entendant sans la troisième. Si une seule de ces conditions manque, la partie ou la paire lésée a intérêt à bloquer ou à quitter la table : l'accord, même signé, ne tiendra pas. C'est cette vérification — et non l'enthousiasme du jour de la signature — qui prédit la durée d'un accord multipartite.

La dimension multiculturelle s'ajoute souvent à la complexité : partenaires d'autres régions ou d'autres pays, langues de travail différentes, rapports différents au temps, à la parole donnée, à la hiérarchie ou à l'écrit. La préparation sérieuse consiste à formuler des hypothèses vérifiables — « chez ce partenaire, la décision semble prise en assemblée après consultation des anciens : prévoyons un délai de validation et ne demandons pas une signature immédiate » — puis à les tester dès les premiers contacts, par l'observation et par des questions ouvertes. Ce qui est interdit au négociateur professionnel, c'est le stéréotype : décider à l'avance qu'un interlocuteur « est comme ça » en raison de son origine. Deux membres d'une même coopérative peuvent négocier de façon opposée ; la culture éclaire des questions à poser, elle ne dispense jamais d'écouter la personne réelle en face de soi. Dans notre fil rouge, la coopérative partenaire du nord de la Côte d'Ivoire consulte son assemblée avant tout engagement : c'est un fait d'organisation à vérifier et à respecter dans le calendrier, pas un trait de caractère.

La conduite suit quelques règles pratiques. On clarifie d'abord qui décide quoi chez chaque partie et selon quel mandat : négocier trois jours avec un représentant qui ne peut pas engager son organisation est une perte de temps organisée. On fait circuler un ordre du jour et des chiffres écrits avant la réunion, dans la langue de travail commune, pour que chacun prépare avec ses mandants. On traite les désaccords en sous-groupes techniques avant de revenir en plénière. Et l'on formalise par étapes : accord de principe, puis texte complet relu à froid, puis signature par les personnes habilitées. L'exemple montre comment SAN, la coopérative et le transporteur ont réparti la valeur de leur plateforme commune : le partage retenu donne à chacun davantage que sa solution de rechange et à chaque paire davantage que sa coalition séparée — c'est précisément pour cela qu'il a tenu.

L'essentiel
Multipartite = problème de coalitions, pas seulement de prix. Trois chiffres à préparer : MESORE individuelle, valeur de chaque coalition partielle, valeur de l'accord général. Accord stable : chaque partie ≥ sa MESORE, et chaque paire ≥ sa coalition sans la troisième. Multiculturel : formuler des hypothèses vérifiables et les tester — jamais des stéréotypes.

Exemple — Plateforme commune à trois parties : coalitions et accord stable (dossier fictif)

```
DOSSIER FICTIF — gains annuels estimés, en
millions de FCFA. SAN = négociant (Bamako),
CPS = coopérative (Sikasso), TFL = transporteur.

SEUL (MESORE de chacun, sans les autres)
SAN : 4,0 CPS : 2,0 TFL : 1,5
Total des solutions séparées : 7,5

A DEUX (valeur de chaque coalition partielle)
SAN + CPS : 8,0 (collecte + vente directe)
SAN + TFL : 7,0 (distribution sans le produit)
CPS + TFL : 4,5 (vente locale seulement)

A TROIS (plateforme complete : collecte,
stockage, transport, vente régionale) : 12,0
Surplus créé par l'accord général :
12,0 - 7,5 = 4,5 millions.

ACCORD SIGNE : partage égal du surplus
(+1,5 pour chacun, en plus de sa MESORE)
SAN : 5,5 CPS : 3,5 TFL : 3,0
Total : 5,5 + 3,5 + 3,0 = 12,0 (b)

VERIFICATION DE STABILITE
Chacun gagne plus que seul : 5,5>4,0 ;
3,5>2,0 ; 3,0>1,5. (b)
Chaque paire gagne plus qu'a deux :
SAN+CPS : 9,0 >= 8,0 (b)
SAN+TFL : 8,5 >= 7,0 (b)
CPS+TFL : 6,5 >= 4,5 (b)
-> Aucune partie, aucune paire n'a intérêt
a bloquer : l'accord est stable.

PREPARATION CULTURELLE (hypothèses a vérifier)
La coopérative partenaire décide en assemblée :
prévoir 8 jours de validation, ne pas exiger
de signature le jour même. La langue de travail
est le français, les points sensibles sont
reformulés avant d'être écrits.
```

À retenir

- Avant une négociation à plusieurs, calcule ta MESORE, la valeur de chaque coalition possible et celle de l'accord général.
- Teste tout projet d'accord : chaque partie ≥ sa solution de rechange, chaque paire ≥ sa coalition séparée — sinon il sera bloqué ou dénoncé.
- Culture : des hypothèses à vérifier dans le calendrier et les mandats, jamais des étiquettes collées sur les personnes.

Exercice

Trois associés d'un atelier de transformation veulent répartir le gain annuel d'un contrat commun estimé à 9,0 millions de FCFA. S'ils renoncent au contrat commun, chacun peut gagner seul : Awa 3,0 ; Bintou 2,5 ; Cheikh 1,0. S'ils s'associent à deux :

Awa + Bintou obtiendraient 7,0 ; Awa + Cheikh 5,0 ; Bintou + Cheikh 4,0. On leur propose le partage suivant : Awa 4,5 ; Bintou 3,0 ; Cheikh 1,5. Ce partage est-il stable ? Si non, explique quelle coalition peut le bloquer et propose un partage stable.

✔ Corrigé
Total proposé : 4,5 + 3,0 + 1,5 = 9,0, le compte est juste. Individuellement, chacun dépasse sa solution de rechange (4,5 > 3,0 ; 3,0 > 2,5 ; 1,5 > 1,0). Mais la paire Awa + Bintou ne reçoit que 4,5 + 3,0 = 7,5 dans l'accord général alors qu'elle obtiendrait 7,0 à deux : elle gagne donc à rester dans l'accord (7,5 ≥ 7,0)... vérifions les autres : Awa + Cheikh : 4,5 + 1,5 = 6,0 ≥ 5,0 ; Bintou + Cheikh : 3,0 + 1,5 = 4,5 ≥ 4,0. Toutes les conditions sont remplies : le partage est en fait stable, et le réflexe important est d'avoir vérifié les trois paires et pas seulement le total. Attention au piège symétrique : si la proposition avait été Awa 4,0 ; Bintou 2,6 ; Cheikh 2,4, la paire Awa + Bintou n'aurait reçu que 6,6 < 7,0 : elle aurait bloqué l'accord pour s'entendre à deux, même si chaque associé, pris isolément, dépassait sa solution de rechange.

Leçon 3 — Gérer les situations de blocage et les personnalités difficiles

Un blocage n'est pas toujours un désaccord réel : c'est souvent une tactique. L'ultimatum fabriqué (« c'est à prendre ou à laisser »), la fausse échéance (« l'offre expire vendredi », alors que rien ne l'explique), la fausse offre concurrente, la menace de rupture, l'escalade des demandes au moment de signer : ces manœuvres ont un point commun, elles cherchent à te faire décider vite, seul et sous pression, au lieu de réfléchir, vérifier et consulter. La première compétence du négociateur avancé est donc de reconnaissance : nommer intérieurement la tactique, sans accuser l'autre à voix haute, puis refuser le cadre qu'elle impose. William Ury a consacré un ouvrage entier à ces situations : négocier avec des gens difficiles ne consiste pas à devenir difficile soi-même, mais à « passer de l'autre côté » — écouter assez pour comprendre d'où vient la fermeté affichée, qui est souvent une contrainte réelle mal présentée : un supérieur exigeant, un engagement pris ailleurs, une peur de perdre la face.

Face à un ultimatum, la conduite tient en cinq temps. Ne pas répondre dans l'instant : « je ne confirme jamais un chiffre sous délai annoncé en séance ; je vous réponds demain à 10 h » — une échéance fabriquée ne survit presque jamais à une nuit, une échéance réelle, elle, s'explique (« nos camions partent jeudi, voici l'ordre de transport »). Demander la justification du délai ou de la condition : ce qui est fondé se démontre, ce qui est inventé s'embrouille. Revenir aux faits partagés : séparer dans le litige ce qui est contesté de ce qui ne l'est pas, et régler d'abord ce qui ne l'est pas. Proposer un critère objectif pour la partie contestée : expertise conjointe, document de référence, usage du secteur. Et toujours laisser une porte de sortie honorable à l'interlocuteur : on ne cherche pas à lui faire « perdre » son ultimatum, on lui offre un chemin pour revenir à la discussion sans humiliation. Riposter par une menace symétrique, mentir à son tour ou céder par fatigue : trois façons de perdre — la première envenime, la deuxième détruit le crédit, la troisième apprend à l'autre que la pression paie, donc qu'il faut recommencer.

Reste le cas des personnalités durablement difficiles : l'interlocuteur qui crie, celui qui change de version, celui qui ne décide jamais. On ne négocie pas une personnalité, on organise des conditions : ordre du jour écrit envoyé avant la réunion, comptes rendus écrits après chaque séance, témoins ou collaborateurs présents, décisions limitées à ce qui est confirmé par écrit, et, quand la relation se dégrade trop, passage à un canal formel — médiation, puis modes de règlement de la leçon 6. L'exemple ci-dessous montre le déblocage d'un ultimatum réel dans notre fil rouge : le fournisseur exige le paiement immédiat de toutes ses factures, majorées, sous 48 heures ; la réponse ne conteste ni le droit d'être payé ni l'agacement, elle démonte le paquet en éléments vérifiables — et c'est le fait, non la pression, qui tranche.

L'essentiel
Un ultimatum est souvent un cadre fabriqué pour te faire décider seul, vite et sous pression. Réponse en cinq temps : différer la réponse, demander la justification, séparer le contesté du non-contesté, proposer un critère objectif, laisser une sortie honorable. On ne riposte jamais par une menace ni par un mensonge : on revient aux faits.

Exemple — Débloquer un ultimatum de fournisseur sans céder ni riposter (dossier fictif)

```
DOSSIER FICTIF — Intrants Plus SARL (fournisseur)
exige de SAN le paiement de factures échues :
6 400 000 F, majoration réclamée de 15 %
(960 000 F), « sous 48 heures, sinon arrêt total
des livraisons ». Une partie est contestée :
1 200 000 F de marchandise arrivée avariée,
réserves écrites sur le bon de réception.

DIALOGUE (extraits)
Fournisseur : « Vous payez tout, majoration
comprise, avant jeudi 18 h. Sinon, plus un
seul sac ne sort de notre magasin. »
SAN : « Vous serez payé pour ce qui est dû.
Je ne confirme aucun chiffre sous un délai
annoncé en séance : reprenons facture par
facture, ce soir, pièces à l'appui. »
Fournisseur : « Je n'ai pas que vous comme
client, vous savez. »
SAN : « C'est votre droit, et cela ne change
rien aux pièces. Sur 6 400 000 F, 5 200 000
ne sont pas discutés : je vous propose
2 600 000 aujourd'hui et 2 600 000 dans
30 jours. Restent 1 200 000 contestés :
expertise conjointe, à frais partagés,
et nous suivrons son rapport. »
Fournisseur : « Et la majoration ? »
SAN : « Le contrat prévoit des pénalités sur
les retards non justifiés, calculées au taux
écrit, pas un forfait annoncé en réunion.
Calculons-les ensemble, ligne par ligne. »

RESULTAT
La partie non contestée est payée selon le
calendrier proposé ; les livraisons reprennent.
Le paquet « tout, tout de suite, +15 % » a été
démonté en trois éléments vérifiables : dû,
contesté, pénalités contractuelles.
```

À retenir

- Nommer la tactique intérieurement, ne jamais accuser : on démonte le cadre (délai, paquet global) plutôt que d'attaquer la personne.
- Séparer le contesté du non-contesté et régler d'abord ce qui ne l'est pas crée une dynamique d'accord.
- Céder une fois à une pression fabriquée apprend à l'autre que la pression paie : elle reviendra, plus forte.

Exercice

En pleine négociation d'achat, un fournisseur t'annonce : « Un autre client est prêt à prendre tout le stock dès demain matin au prix fort. Si vous ne signez pas ce soir, je ne pourrai plus rien vous garantir. » Tu n'as aucun moyen de vérifier cette affirmation dans l'instant, et le stock te serait utile sans être vital (ta MESORE te couvre trois semaines). 1) Identifie les deux tactiques combinées dans cette phrase. 2) Écris la

réponse que tu donnes, en respectant les cinq temps de la leçon. 3) Explique pourquoi répondre « vous bluffez » serait une erreur même si c'est probablement vrai.

✔ Corrigé
1) Tactiques combinées : la fausse (ou invérifiable) offre concurrente, qui fabrique une rareté, et la fausse échéance (« ce soir »), qui interdit la réflexion et la consultation. 2) Réponse possible : « Je ne signe pas un engagement ce soir sur une information que ni vous ni moi ne pouvons documenter. Voici ce que je peux faire : je vous confirme demain à midi, après vérification de mon stock, une commande ferme aux conditions que nous avons déjà discutées sur les quantités et les délais. Si votre autre client prend le stock entre-temps, c'est votre décision commerciale et nous travaillerons sur la livraison suivante. » On diffère, on demande implicitement ce qui peut être documenté, on revient à sa propre préparation (MESORE de trois semaines : aucune urgence réelle), on laisse une sortie honorable. 3) Dire « vous bluffez » transforme un désaccord de fond en affront personnel : si l'offre existe, on passe pour arrogant et on perd le stock ; si elle n'existe pas, l'interlocuteur, plutôt que d'avouer, durcira sa position pour sauver la face. Contester le cadre sans accuser la personne obtient le même résultat pratique — le délai s'évapore — sans fermer la porte.

Leçon 4 — La médiation : principes et conduite

La médiation intervient quand la négociation directe est bloquée, mais que les parties veulent encore s'entendre. Un tiers neutre — le médiateur — les aide à renouer le dialogue et à construire leur propre solution. Trois principes la distinguent de tout le reste. Le médiateur est neutre et impartial : il n'a d'intérêt ni dans l'affaire ni dans l'issue, et il interrompt le processus si cette neutralité est compromise (lien familial, intérêt financier, mission précédente chez l'une des parties). La médiation est volontaire : chacun peut y entrer, s'exprimer et en sortir librement, ce qui interdit de « convoquer » un salarié ou un partenaire en médiation comme on convoque à une sanction. Et le médiateur ne décide pas : il n'est ni juge ni arbitre ; l'accord, s'il y en a un, appartient aux parties, qui le signent en connaissance de cause. C'est précisément parce qu'elles l'ont construit qu'elles l'exécutent le plus souvent sans qu'on ait à le leur imposer.

La conduite suit un déroulé éprouvé. D'abord des entretiens préalables séparés : le médiateur vérifie que la médiation est adaptée (pas de faits graves relevant d'une procédure formelle, pas de déséquilibre de pouvoir insurmontable), écoute chaque version et fixe les règles : confidentialité des échanges, temps de parole, respect. Puis la séance commune : chaque partie expose sans être interrompue, le médiateur reformule jusqu'à ce que chacun se sente entendu, puis l'on passe des griefs aux besoins et aux options. Des apartés (caucus) peuvent débloquer un point sensible qu'une partie n'osera pas traiter en face à face. Enfin, les options sont évaluées, l'accord est rédigé par écrit, relu, daté et signé, avec un point de suivi. Les limites doivent être dites clairement : la médiation ne convient ni aux faits de harcèlement ou de fraude, qui relèvent de procédures et de sanctions, ni aux situations où une partie vient uniquement pour gagner du temps. Dans ces cas, le médiateur doit refuser ou interrompre, et renvoyer vers les voies formelles.

Notre fil rouge l'illustre à l'intérieur de SAN : depuis des semaines, le responsable du magasin et la commerciale se renvoient la responsabilité des ruptures de stock devant les clients. La direction propose une médiation conduite par une médiatrice extérieure au service, acceptée par les deux — ce choix d'un tiers sans lien avec le dossier fait partie du dispositif. L'accord final ne désigne aucun coupable : il installe une règle de fonctionnement chiffrée et vérifiable, une réunion hebdomadaire courte et une clause de revue. Observe le rôle de la médiatrice : elle ne propose presque rien elle-même, elle fait formuler, chiffrer et écrire par les parties. C'est ce qui rend l'accord applicable dès le lundi suivant, sans surveillance permanente de la direction : chacun exécute une règle qu'il a contribué à définir, et la revue prévue dans un mois évite que le premier incident ne rouvre le conflit.

L'essentiel
Médiation = tiers neutre, processus volontaire, solution construite par les parties. Le médiateur ne juge pas, ne tranche pas, n'impose pas : il structure l'écoute, reformule, fait émerger des options et fait écrire l'accord. Limites nettes : faits graves (fraude, harcèlement) et déséquilibres insurmontables relèvent des voies formelles, pas de la médiation.

Exemple — Conduite complète d'une médiation interne et accord écrit (dossier fictif)

```
DOSSIER FICTIF — SAN, entrepôt de Bamako.
Conflit : Moussa Keïta (responsable magasin)
et Aminata Touré (commerciale) se reprochent
les ruptures de stock devant les clients.
Médiatrice : Mme Aïcha Diallo, extérieure
à l'entreprise, acceptée par les deux.

ETAPE 1 — Entretiens préalables (séparés)
Vérification : aucun fait grave, volontariat
confirmé des deux côtés. Règles posées :
confidentialité, pas d'interruption,
aucun propos rapporté à la direction.

ETAPE 2 — Séance commune : exposés
Moussa : « Elle promet aux clients des sacs
que je n'ai pas, je passe pour incompétent. »
Aminata : « Il garde le stock sans prévenir ;
je perds des ventes et mes clients. »
Reformulation de la médiatrice : « Vous
protégez le même stock, avec des informations
différentes et aucun moment pour les croiser. »

ETAPE 3 — Besoins et options (avec caucus)
Besoin magasin : des réservations visibles.
Besoin commerce : une part libre pour saisir
les opportunités. Option retenue : règle
écrite de partage du stock hebdomadaire.

ETAPE 4 — ACCORD ECRIT (extrait signé)
Stock hebdomadaire de référence : 500 sacs.
- 300 sacs (60 %) réservés aux commandes
confirmées, liste affichée le vendredi.
- 200 sacs (40 %) en réserve libre, gérable
par la commerciale, soldée chaque semaine.
- Réunion magasin-commerce : lundi 9 h,
30 minutes, ordre du jour : écarts et
ruptures de la semaine écoulée.
- Revue de l'accord dans un mois, avec la
médiatrice si l'une des parties le demande.
Signé par les deux parties et la médiatrice.
```

À retenir

- Le médiateur garantit le cadre (neutralité, confidentialité, temps de parole), pas le résultat : l'accord appartient aux parties.
- Reformuler jusqu'à ce que chacun se sente entendu fait baisser la tension et transforme les reproches en besoins traitables.
- Un accord de médiation se rédige, se date et prévoit son propre suivi ; sinon il s'évapore en quelques semaines.

Exercice

Dans ton entreprise, le chef comptable et le chef des ventes ne se parlent plus depuis un incident sur une facture. La direction te demande de « jouer les médiateurs » alors que tu es le supérieur hiérarchique des deux et que tu as déjà dit publiquement que,

selon toi, le chef des ventes « avait raison sur le fond ». 1) Peux-tu conduire cette médiation dans de bonnes conditions ? Justifie avec les principes de la leçon. 2) Propose une organisation conforme à ces principes. 3) Cite deux situations où, même bien organisée, la médiation ne serait pas la bonne réponse.

✔ Corrigé
1) Non. Deux conditions manquent : la neutralité — tu t'es déjà prononcé publiquement pour l'une des parties, donc l'autre ne peut pas te croire impartial — et la liberté de parole, car un supérieur hiérarchique détient un pouvoir d'évaluation et de sanction qui fausse ce que chacun osera dire ; le processus ne serait ni perçu ni vécu comme volontaire. 2) Organisation conforme : proposer aux deux chefs un médiateur neutre — collègue d'un autre service sans lien avec le dossier, ou médiateur extérieur — choisi d'un commun accord, avec entretiens préalables, règles de confidentialité explicites et accord final écrit assorti d'un suivi ; ton rôle de direction se limite à proposer le cadre, garantir le temps nécessaire et appliquer l'accord conclu. 3) Situations où la médiation ne convient pas : si l'incident révèle des faits graves (facture falsifiée, détournement présumé) — cela relève d'une enquête et de procédures formelles, pas d'un accord négocié ; et si l'une des parties participe uniquement pour retarder une échéance ou obtenir des informations — le médiateur doit alors interrompre et renvoyer aux voies formelles de la leçon 6.

Leçon 5 — Les conflits en entreprise : sources et dynamiques

Un conflit n'est pas un désaccord : c'est un désaccord qui dure, s'envenime et finit par coûter plus cher que l'objet initial. Ses sources se rangent en quelques familles utiles au diagnostic. Les conflits de ressources : deux services se disputent un budget, un stock, une machine, un créneau — le gâteau est réellement limité. Les conflits de rôle et de méthode : qui décide, qui exécute, selon quelle procédure — les frontières sont floues ou contradictoires. Les conflits d'objectifs : la vente veut des délais courts, la production veut des séries longues, et chacun est évalué sur son propre indicateur. Les conflits de valeurs et de reconnaissance : sentiment d'injustice, promesse non tenue, respect mis en cause. Et les conflits d'information : chacun décide avec des données différentes sans le savoir. Le diagnostic compte parce que le remède dépend de la source : on ne règle pas un manque d'information par une sanction, ni un conflit de valeurs par un tableur.

La dynamique fait le reste. Friedrich Glasl a décrit l'escalade des conflits comme une descente par paliers, que l'on peut reformuler en trois mouvements : d'abord le durcissement — chacun campe sur sa position mais le dialogue existe encore ; puis la polarisation — on ne discute plus du problème, on attaque les personnes, on recrute des alliés, on collectionne les griefs anciens ; enfin le passage aux actes — sabotage discret, rétention d'information, dénigrement devant les clients : à ce stade, chacun préfère que l'autre perde plutôt que de gagner soi-même, et la négociation directe devient presque impossible. Le moment décisif est le glissement du conflit de tâche (que faire ?) au conflit de personnes (qui est en faute ?). Tant que le conflit porte sur la tâche, il peut même être utile : il révèle un vrai problème d'organisation. Dès qu'il

devient personnel, il détruit la coopération future, y compris sur les sujets sans rapport. Toute la gestion des conflits consiste à intervenir avant ce basculement — ou à installer un tiers (médiateur, hiérarchie neutre) quand il a eu lieu.

Un conflit se mesure, et le chiffrer change les conversations : le coût direct (livraisons perdues, pénalités, heures de réunions de crise) et le coût caché (démissions, absentéisme, clients qui ne reviennent pas) dépassent vite l'enjeu initial. Notre fil rouge en donne un exemple modeste mais parlant : le différend magasin-commerce de SAN a coûté, avant même la médiation, l'équivalent de plusieurs semaines de marge — pour un problème qu'une réunion hebdomadaire de trente minutes a suffi à régler. La désescalade suit le chemin inverse de l'escalade : revenir aux faits écrits, séparer à nouveau les personnes du problème, obtenir un premier petit accord tenu, puis élargir. C'est exactement le mouvement opéré par la médiation de la leçon 4 ; quand il échoue, ou quand le conflit oppose l'entreprise à un tiers, il reste les modes de règlement de la leçon suivante.

L'essentiel
Diagnostiquer avant de traiter : ressources, rôles, objectifs, valeurs, information — chaque source a son remède. Dynamique de Glasl, en substance : durcissement, polarisation, passage aux actes. Le basculement critique va du conflit de tâche au conflit de personnes. Un conflit se chiffre : son coût dépasse presque toujours l'enjeu de départ.

Exemple — Chronologie d'un conflit interne : escalade, coûts, désescalade (dossier fictif)

```
DOSSIER FICTIF — SAN, entrepôt de Bamako
(même conflit que la médiation de la leçon 4).

ESCALADE DOCUMENTEE
3 mars : rupture sur une commande client.
Incident de tâche : la commerciale a promis
80 sacs que le magasin avait déjà réservés.
Aucune règle écrite de priorité n'existe.
10 mars : échanges de reproches personnels
devant l'équipe (« toujours pareil avec
elle », « il ne comprend rien au commerce »).
Le conflit devient un conflit de personnes.
17 mars : rétention d'information des deux
côtés ; deux livraisons retardées, une
annulée. Recrutement d'alliés dans l'équipe.
24 mars : la direction constate les dégâts
et propose une médiation externe, acceptée
par les deux parties le 31 mars.

COUT DIRECT MESURE (avant médiation)
3 journées de livraison perdues ou annulées
x 350 000 F de marge moyenne par journée
= 1 050 000 F de marge perdue.
Sans compter : temps des réunions de crise,
image auprès des deux clients concernés.

ANALYSE DES SOURCES
Ressources : un stock limité, deux usages.
Rôle : aucune règle de réservation écrite.
Information : le magasin ignorait la
promesse faite au client, et inversement.
-> Aucune « mauvaise volonté » à sanctionner :
un défaut d'organisation à corriger.

DESESCALADE
Faits remis à plat en médiation, règle écrite
(300/200, leçon 4), premier mois sans rupture
imputable à la coordination : le petit accord
tenu rouvre la coopération sur d'autres sujets.
```

À retenir

- Avant de traiter un conflit, classe sa source : ressources, rôle, objectifs, valeurs ou information — le remède suit le diagnostic.
- Le signal d'alarme est le passage du « que faire » au « qui est en faute » : c'est là qu'il faut intervenir ou appeler un tiers.
- Chiffrer le coût du conflit (ici 1 050 000 F de marge) déplace le débat des personnes vers l'organisation à corriger.

Exercice

Dans une PME, le service production accuse le service commercial de « vendre n'importe quoi », et le commercial accuse la production de « ne jamais tenir ses délais ». L'enquête montre que : le commercial est primé sur le chiffre d'affaires, la

production est évaluée sur le taux de rebuts ; les délais promis aux clients ne sont jamais confirmés par la production ; une commande urgente sur trois arrive à l'atelier sans fiche technique complète. 1) Classe les sources de ce conflit. 2) Situe son niveau d'escalade et justifie. 3) Propose deux mesures de désescalade qui traitent les sources, et non les personnes.

✔ Corrigé
1) Sources : conflit d'objectifs d'abord — les indicateurs récompensent des comportements opposés (vendre vite contre produire sans rebuts) ; conflit d'information et de rôle ensuite — les délais sont promis sans validation de la production, et personne n'a défini qui engage l'entreprise sur une date ; le conflit de ressources (capacité de l'atelier) existe mais il est secondaire et deviendrait gérable avec des règles. 2) Escalade : stade de polarisation — les formules « vendre n'importe quoi » et « ne jamais tenir » attaquent les personnes et généralisent ; le conflit de tâche initial (délais non confirmés) est devenu un conflit de personnes, mais il n'y a pas encore de passage aux actes documenté (pas de sabotage ni de rétention prouvée) : une intervention structurée peut encore suffire, sans attendre. 3) Mesures traitant les sources : rendre la promesse de délai impossible sans validation — toute commande urgente exige la fiche technique complète et un accusé de la production sous 24 h, faute de quoi la date annoncée au client est celle du planning standard ; aligner une partie des indicateurs — ajouter au commercial un indicateur de commandes livrées sans incident, et à la production un indicateur de respect des dates confirmées — pour que les deux services partagent une partie de leur réussite. Aucune sanction individuelle n'est proposée : le diagnostic montre un défaut de conception, pas une faute.

Leçon 6 — Les modes alternatifs de règlement des différends

Quand la négociation directe échoue et que la médiation ne suffit pas — ou n'est pas acceptée —, il n'y a pas que le tribunal. Les modes alternatifs de règlement des différends (on dit souvent MARD, ou ADR en anglais) forment une échelle de solutions entre le dialogue et le juge. La conciliation : un tiers (une chambre de commerce, un centre de conciliation, une personnalité acceptée) propose une solution que les parties restent libres d'accepter — proche de la médiation, avec un tiers plus directif. L'arbitrage : les parties confient le litige à un ou plusieurs arbitres privés qu'elles choisissent, dont la décision — la sentence — s'impose à elles comme un jugement ; dans l'espace OHADA, une institution régionale, la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), organise notamment l'arbitrage et contrôle l'exécution des sentences entre États membres, ce qui en fait une voie utilisée pour les différends commerciaux dépassant un seul pays. La justice étatique, enfin : décision contraignante, exécution forcée possible, mais procédure publique, souvent longue, et relation commerciale presque toujours détruite.

Le choix entre ces voies est un calcul, pas un réflexe. Quatre critères dominent. La proportionnalité : le coût de la voie doit rester raisonnable devant le montant du litige — engager une procédure qui coûte les deux tiers de la somme disputée est une

victoire à la Pyrrhus, sauf principe majeur en jeu. La relation : faut-il encore travailler ensemble après ? La médiation et la conciliation la préservent, l'arbitrage et le procès la terminent le plus souvent. La contrainte : a-t-on besoin d'une décision qui s'impose à une partie de mauvaise foi ? Alors il faut une voie contraignante — sentence arbitrale ou jugement. Et la preuve : certaines voies exigent des dossiers écrits complets ; si la preuve est fragile (accords oraux, documents incomplets), les voies négociées deviennent relativement plus attractives. Les entreprises bien gérées préparent ce choix à l'avance, par une clause d'escalade dans leurs contrats : négociation entre dirigeants sous 30 jours, puis médiation, puis seulement arbitrage ou tribunal compétent — chaque étape étant datée pour qu'aucune ne serve à gagner du temps.

Appliquons l'échelle au différend de notre fil rouge : les 1 200 000 F de marchandise avariée contestés par SAN à Intrants Plus (leçon 3). L'expertise conjointe désignera peut-être un responsable, et les deux parties se sont engagées à suivre son rapport ; mais si l'une d'elles refuse ses conclusions, il faudra bien trancher quelque part. L'exemple compare alors les voies sur ce montant précis : on y voit que l'arbitrage, excellent instrument pour les gros litiges commerciaux et les différends entre pays de l'espace OHADA, serait ici disproportionné, puisque son coût approcherait les deux tiers de la somme disputée, et que la médiation offre le meilleur équilibre entre coût, délai et préservation d'une relation fournisseur dont SAN a encore besoin — à condition, bien sûr, que le fournisseur l'accepte de bonne foi. Aucun coût n'est universel : ceux du tableau sont des ordres de grandeur fictifs, construits pour cet exercice, et toute décision réelle commence par des devis demandés aux institutions concernées.

L'essentiel
Échelle des voies : négociation directe, conciliation, médiation, arbitrage (décision contraignante, sentence), justice étatique. Choix par quatre critères : proportionnalité du coût au litige, relation à préserver, besoin d'une décision qui s'impose, solidité des preuves. La CCJA est l'institution d'arbitrage de l'espace OHADA. Bonne pratique : une clause d'escalade datée dans les contrats.

Exemple — Comparer les voies de règlement pour un même différend de 1 200 000 F (ordres de grandeur fictifs)

```
DOSSIER FICTIF — différend SAN / Intrants Plus :
1 200 000 F de marchandise avariée contestée
(leçons 3 et 7). Coûts = ordres de grandeur
inventés pour l'exercice, à demander en devis
avant toute décision réelle.

VOIE COUT ESTIME PART DU LITIGE
Négociation directe ~ 0 F 0 %
(temps interne) délai : 2 sem. relation :
préservée
Conciliation 50 000 F 4,2 %
(chambre/centre) délai : 1 mois le tiers
propose, ne décide pas
Médiation 150 000 F 12,5 %
(médiateur privé, délai : 1 mois accord
frais partagés) volontaire
Arbitrage 800 000 F 66,7 %
(frais + arbitre) délai : plus. sentence
contraignante ; relation
en général terminée
Justice étatique 600 000 F 50,0 %
(avocat, frais) délai : long jugement
exécutoire ; procédure
publique

LECTURE
Sur 1 200 000 F disputés, l'arbitrage coûterait
environ les 2/3 du litige : disproportionné ici.
Il devient pertinent pour de gros montants ou
un différend entre pays de l'espace OHADA.
Recommandation du cas : expertise conjointe
d'abord (leçon 3), médiation ensuite, et clause
d'escalade écrite dans les futurs contrats.
```

À retenir

- Compare toujours le coût d'une voie au montant du litige : une procédure à 66 % de l'enjeu est rarement un bon calcul.
- Médiation et conciliation préservent la relation mais n'imposent rien ; arbitrage et jugement contraignent mais clôturent la relation.
- La clause d'escalade (négociation, puis médiation, puis arbitrage ou tribunal, avec des délais) se négocie au calme, avant le conflit.

Exercice

Pour chacun de ces trois différends, choisis la voie de règlement la plus adaptée et justifie par au moins deux critères de la leçon. 1) Un distributeur de Kayes et un fournisseur de Dakar se disputent 45 000 000 F sur des livraisons défectueuses ; le fournisseur refuse toute discussion et les deux entreprises ne travailleront plus ensemble. 2) Deux services d'une même entreprise se disputent l'interprétation d'une procédure interne ; ils devront coopérer chaque semaine pendant des années. 3) Un client doit 900 000 F à une PME pour des travaux réceptionnés sans réserve ; il reconnaît la dette mais demande un délai de paiement de trois mois.

✔ Corrigé
1) Arbitrage (ou justice étatique) : le montant (45 000 000 F) rend le coût de la procédure proportionné ; la médiation suppose une volonté de discuter, absente ; la relation est de toute façon terminée ; il faut une décision contraignante et exécutable entre deux pays — ce qui renvoie aux mécanismes de l'espace OHADA, dont l'arbitrage sous l'égide de la CCJA, ou aux juridictions compétentes selon le contrat. 2) Médiation interne ou conciliation par un tiers neutre de l'entreprise : l'enjeu n'est pas financier mais relationnel et durable ; aucune décision imposée ne fera coopérer deux services pendant des années — il faut un accord construit et écrit, comme à la leçon 4. 3) Négociation directe, formalisée par un échéancier écrit signé : il n'y a pas de litige sur le fond (la dette est reconnue), seulement un problème de trésorerie ; toute procédure coûterait une part absurde des 900 000 F et détruirait un client solvable mais tendu. L'accord doit comporter des dates, des montants et la conséquence prévue en cas de non-respect, pour ne pas dépendre de la seule bonne volonté.

Leçon 7 — Éthique et limites dans la négociation

Tout ce cours tient sur une distinction que cette leçon rend explicite. Il y a d'un côté l'information stratégique : ta marge, ton prix de réserve, ton calendrier interne, l'état exact de ta trésorerie. Tu n'as aucune obligation de la dévoiler — la taire, répondre « je ne peux pas vous communiquer nos coûts », ou rester silencieux sur sa solution de rechange fait partie du jeu normal de la négociation, et l'autre partie le sait. Il y a de l'autre côté les faits matériels : une marchandise livrée ou perdue, un stock existant ou inexistant, un document authentique ou fabriqué, un engagement déjà pris ou non. Sur ces faits, mentir n'est pas une tactique : c'est une faute, qui expose juridiquement (un accord obtenu par dol peut être annulé et engager la responsabilité de son auteur, en principes généraux du droit des contrats), commercialement (la réputation circule plus vite que les camions, surtout dans les marchés régionaux où les mêmes acteurs se recroisent), et humainement — on ne construit pas une carrière sur des accords que l'on n'oserait pas voir affichés en place publique.

Les tactiques déloyales rencontrées dans ce cours doivent donc être classées une fois pour toutes. À reconnaître et neutraliser — jamais à pratiquer : l'ultimatum fabriqué et la fausse échéance, qui jouent sur la panique ; la fausse offre concurrente et le faux stock rare, qui sont des mensonges sur les faits ; la menace sur la personne ou sur des sujets sans rapport avec le dossier ; la corruption, c'est-à-dire l'avantage personnel offert à un négociateur pour qu'il trahisse les intérêts de son propre camp — elle est un délit, pas une technique, et elle contamine les deux entreprises. À distinguer soigneusement : ne pas tout dire n'est pas mentir. Annoncer une ouverture ambitieuse est légitime tant qu'on peut honorer l'accord si elle est acceptée ; présenter ses coûts de façon sélective est banal ; affirmer un fait que l'on sait faux ne l'est jamais. Le test pratique, avant chaque phrase sensible : « si cette affirmation était écrite dans le compte rendu et lue par mon dirigeant et par le sien, pourrais-je la soutenir ? » Sinon, on se tait ou on reformule — on ne maquille pas.

Le cas de clôture de notre fil rouge met la ligne à l'épreuve. En marge du différend sur la marchandise avariée, le commercial du fournisseur propose au directeur

commercial de SAN une « commission personnelle » en espèces pour signer la réception sans réserve et abandonner la contestation. Tout y est : un avantage personnel, secret, en échange d'un acte contraire aux intérêts de son entreprise. La réponse enseignée n'est ni un scandale ni une dénonciation théâtrale : c'est un refus clair, consigné par écrit, et le retour immédiat au règlement honnête du différend — expertise conjointe, puis médiation si besoin. Refuser coûte parfois à court terme ; accepter coûte toujours à long terme, et d'abord à celui qui signe.

L'essentiel
La ligne : taire son information stratégique (marge, réserve, calendrier) est légitime ; mentir sur les faits matériels (livraison, stock, document, engagement) est une faute. La corruption — avantage personnel contre trahison de son camp — est un délit, jamais une technique. Test avant de parler : « pourrais-je soutenir cette phrase si elle était écrite dans le compte rendu lu par les deux dirigeants ? »

Exemple — Une proposition déloyale refusée, et l'alternative honnête proposée (dossier fictif)

```
DOSSIER FICTIF — suite des leçons 3 et 6.
Le commercial d'Intrants Plus propose en aparté
au directeur commercial de SAN : 500 000 F en
espèces, « pour vous personnellement », contre
la signature du bon de réception sans réserve
et l'abandon de la contestation de 1 200 000 F.

CE QUI EST EN JEU
- Un fait matériel : la marchandise est arrivée
avariée, réserves écrites à la réception.
Signer « sans réserve » affirmerait le
contraire : un faux, pas une négociation.
- Un avantage personnel et secret : c'est la
définition même de la corruption.
- Pour SAN : perdre 1 200 000 F de recours et
créer un précédent chez ce fournisseur.

REPONSE (orale, puis confirmée par écrit)
« Je ne signe pas ce que je n'ai pas constaté,
et je ne reçois rien à titre personnel dans
un dossier de l'entreprise. Ce sujet est clos.
Pour le différend, je vous propose la voie
honnête : expertise conjointe du lot, frais
partagés de 150 000 F, soit 75 000 F chacun,
et médiation si nous contestons le rapport.
Les 1 200 000 F seront réglés sur pièces,
pas autrement. »
Le refus est consigné le jour même dans le
compte rendu interne du dossier.

POURQUOI CE REFUS PROTEGE LES DEUX PARTIES
SAN garde son recours, sa procédure d'achat
et la confiance de ses dirigeants.
Le fournisseur évite un délit et un accord
annulable ; il conserve la voie d'un règlement
propre, donc d'une relation encore possible.
```

À retenir

• Silence sur sa marge : légitime. Fausse affirmation sur un fait : faute. Corruption : délit — les trois ne se confondent pas.

• Face à une proposition déloyale : refuser clairement, consigner par écrit, revenir immédiatement à une voie de règlement honnête et chiffrée.

• Un accord obtenu par mensonge est fragile (annulable) et la réputation qu'il laisse coûte plus cher que le gain du jour.

Exercice

Classe chacune de ces quatre conduites — légitime, à neutraliser chez l'autre sans la pratiquer, ou faute — et justifie en une phrase. 1) Un vendeur refuse de communiquer son coût de revient à l'acheteur qui le réclame. 2) Un acheteur affirme « votre concurrent m'a proposé 15 % de moins » alors qu'il n'a reçu aucune offre. 3) Un fournisseur annonce un délai de réponse de 48 heures sans aucune raison logistique, uniquement pour empêcher l'acheteur de comparer. 4) Un négociateur ouvre la

discussion à un prix supérieur à son objectif, en sachant qu'il pourra le tenir si l'autre accepte.

✔ Corrigé
1) Légitime : le coût de revient est une information stratégique ; la taire, sans inventer de faux chiffre, fait partie du jeu normal. 2) Faute : c'est un mensonge sur un fait matériel (une offre inexistante présentée comme reçue) ; si l'autre partie le découvre, la crédibilité de l'acheteur s'effondre et tout ce qu'il a dit avant devient suspect. 3) Tactique déloyale à neutraliser chez l'autre, à ne pas pratiquer : la fausse échéance fabrique une urgence pour interdire la comparaison ; on la neutralise en différant sa réponse et en demandant la justification du délai — et l'on s'interdit de l'utiliser soi-même. 4) Légitime : une ouverture ambitieuse n'est pas un mensonge, car le négociateur s'engage réellement à ce prix si l'autre l'accepte ; elle devient fautive seulement si le prix annoncé est fictif ou impossible à honorer. La ligne de la leçon sépare donc nettement les cas 1 et 4 (silence ou engagement réel sur sa propre information) des cas 2 et 3 (affirmation ou cadre fabriqués sur des faits).

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Zone d'accord et livraison créatrice de valeur

Une papeterie de Bamako commande 5 000 cahiers personnalisés à une imprimerie fictive. Le plancher de l'imprimerie (prix de réserve, calculé sur ses coûts) est de 95 F l'unité ; le plafond de la papeterie (budget voté) est de 120 F l'unité. L'imprimerie peut livrer elle-même pour un coût réel de 20 000 F ; si la papeterie organisait le transport, elle paierait 45 000 F à un transporteur. 1) Calcule la zone d'accord possible en prix unitaire et sa valeur totale. 2) Les parties signent à 105 F l'unité, livraison incluse par l'imprimerie. Vérifie que chaque partie fait mieux qu'à son prix de réserve, et calcule la valeur créée par la livraison incluse. 3) Que se passerait-il si le plafond de la papeterie était de 90 F ? Quelle serait la bonne conduite pour l'imprimerie ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Zone d'accord : de 95 à 120 F l'unité. Valeur totale de la zone : (120 − 95) × 5 000 = 25 × 5 000 = 125 000 F — c'est la marge de négociation à se partager. 2) Accord à 105 F : la papeterie paie 5 000 × 105 = 525 000 F. L'imprimerie encaisse 525 000 F et supporte 20 000 F de livraison : net 505 000 F, supérieur à son plancher total (5 000 × 95 = 475 000 F) de 30 000 F. La papeterie, elle, aurait payé au maximum 5 000 × 120 = 600 000 F ; avec l'accord, son coût effectif est 525 000 F moins les 45 000 F de transport évités, soit 480 000 F en équivalent : 120 000 F de mieux que son plafond. Valeur créée par la livraison incluse : le même service coûte 20 000 F à l'imprimerie et en vaut 45 000 pour la papeterie, soit 25 000 F de valeur créée, partagée dans l'accord. 3) Avec un plafond à 90 F < 95 F (plancher), la zone d'accord sur ce produit est vide : aucun prix ne satisfait les deux. La bonne conduite n'est pas de vendre à perte en espérant se rattraper, mais d'élargir l'objet (autre format, autre quantité, délai différent qui change les coûts), de vérifier si le plafond est réel ou négociable, puis, sinon, de se retirer proprement en laissant la porte ouverte — la MESORE le permet sans drame.

TD 2 — Tester la stabilité d'un partage à trois

Trois PME d'une même zone industrielle veulent exploiter ensemble un groupe électrogène et un gardiennage mutualisés. Gain total estimé de l'accord à trois : 10,0 millions de FCFA par an. Solutions de rechange (chacune seule) : X peut économiser 3,0 ; Y, 2,0 ; Z, 1,0. Coalitions à deux : X + Y obtiendraient 8,0 ; X + Z, 6,0 ; Y + Z, 4,0. On propose le partage suivant : X 4,0 ; Y 3,5 ; Z 2,5. 1) Vérifie le total et les conditions individuelles. 2) Ce partage est-il stable ? Identifie précisément qui peut le bloquer et pourquoi. 3) Propose un partage stable en modifiant le moins possible la proposition, et vérifie toutes les conditions.

✔ Corrigé du TD 2

1) Total : 4,0 + 3,5 + 2,5 = 10,0, exact. Conditions individuelles : X 4,0 ≥ 3,0 ; Y 3,5 ≥ 2,0 ; Z 2,5 ≥ 1,0 — chacun gagne plus que seul. 2) Stabilité par paires : X + Y reçoivent 4,0 + 3,5 = 7,5 alors que leur coalition séparée vaudrait 8,0 : ils gagnent 0,5 de plus en quittant l'accord à trois pour s'entendre à deux. Le partage est donc instable : la paire X + Y le bloquera, même si les trois conditions individuelles sont remplies. (X + Z : 6,5 ≥ 6,0 ; Y + Z : 6,0 ≥ 4,0 — ces paires-là sont satisfaites.) 3) Correction minimale : transférer 0,5 de Z vers la paire, par exemple X 4,5 ; Y 3,5 ; Z 2,0. Total : 10,0. Individuel : 4,5 ≥ 3,0 ; 3,5 ≥ 2,0 ; 2,0 ≥ 1,0. Paires : X + Y = 8,0 ≥ 8,0 ; X + Z = 6,5 ≥ 6,0 ; Y + Z = 5,5 ≥ 4,0. Toutes les conditions tiennent : le partage corrigé est stable. Moralité : un partage dont le total est juste peut quand même s'effondrer — seuls les tests par partie et par paire le montrent.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Simulation complète : de l'ultimatum à l'accord écrit

Travail en groupes de trois (un négociateur par partie, un observateur-médiateur), 2 heures. Scénario fictif fourni par l'enseignant : un hôtel de Bamako, une société d'événementiel et un traiteur négocient un contrat-cadre annuel de restauration. En cours de séance, le traiteur lance un ultimatum fabriqué (« signez ce soir, demain +20 % ») que le groupe devra traiter sans riposter par une tactique déloyale. Travail à rendre : 1) une grille positions/intérêts des trois parties ; 2) le calcul des solutions de rechange, des coalitions à deux et de l'accord à trois proposé ; 3) le texte de l'accord écrit final (une page) avec clause d'escalade (négociation, médiation, puis voie formelle) ; 4) un paragraphe sur la tactique déloyale rencontrée, comment elle a été reconnue et neutralisée.

✔ Attendus du TP 1
Attendus : la grille distingue pour chaque partie au moins deux intérêts réels derrière sa position affichée (capacité, régularité, trésorerie, réputation). Les calculs font apparaître la MESORE de chacun, la valeur des trois coalitions à deux et le total de l'accord général ; l'accord proposé est vérifié explicitement : chaque partie ≥ sa rechange, chaque paire ≥ sa coalition — tout accord non vérifié ou instable doit être signalé et justifié. Le traitement de l'ultimatum suit les cinq temps de la leçon 3 : délai de réponse annoncé, demande de justification, retour aux faits, critère objectif, sortie honorable ; toute riposte par une menace, un faux chiffre ou une fausse offre concurrente fait perdre les points de la partie éthique. L'accord écrit comporte : objet, quantités ou périmètre, prix ou règle de prix, calendrier, conditions de révision, signatures habilitées, et la clause d'escalade datée. Barème indicatif : grille 4 pts, calculs et stabilité 6 pts, traitement de l'ultimatum 4 pts, accord écrit et clause d'escalade 4 pts, clarté de l'ensemble 2 pts.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Reconnaître les tactiques. Dans l'extrait suivant (fictif), repère au moins quatre tactiques déloyales ou de pression, nomme-les et dis pour chacune comment tu la neutraliserais sans la retourner. Extrait : « Écoutez, mon directeur est formel : cette offre tient jusqu'à ce soir 18 h. De toute façon, un confrère de Ségou m'a déjà confirmé le même volume à 5 % de plus — je vous fais une fleur. Si vous hésitez encore, je serai obligé d'en parler à votre direction, et je doute qu'elle apprécie d'apprendre que le dossier traîne depuis trois semaines. »

✔ Corrigé
Quatre tactiques au moins. 1) Fausse échéance (« jusqu'à ce soir 18 h ») sans justification logistique : neutraliser en annonçant son propre délai de réponse (« je vous réponds demain à 10 h, après vérification ») et en demandant ce qui fonde l'horaire. 2) Fausse offre concurrente invérifiable (« un confrère a confirmé à 5 % de plus ») : ne pas la contredire frontalement, la déclarer non décisionnelle (« même si elle existe, je décide sur mon dossier et mes chiffres ») et revenir aux critères objectifs du marché. 3) Appel à une autorité invoquée (« mon directeur est formel ») pour fermer la discussion : demander quelles marges de manœuvre existent réellement, ou proposer que les deux directeurs se parlent — l'autorité invoquée fond souvent quand on propose de la rencontrer. 4) Menace à peine voilée (saisir la direction de l'interlocuteur pour le discréditer) : rester calme, noter que le dossier avance selon un calendrier écrit, et recentrer sur le fond ; une menace traitée sans réaction excessive perd son effet. Dans les quatre cas, la règle est constante : contester le cadre, jamais accuser la personne ni mentir à son tour.

Exercice 2

Négocier un package plutôt qu'un chiffre. Une cadre commerciale payée 450 000 F par mois demande une augmentation de 90 000 F. Son employeur peut accorder au maximum 40 000 F d'augmentation immédiate, mais il peut aussi financer une

formation certifiante de 480 000 F sur l'année et inscrire une clause de revoyure à six mois, liée à des objectifs écrits. La cadre dispose d'une offre concurrente réelle à 500 000 F par mois, sans formation. 1) Calcule l'équivalent mensuel du package proposé et compare-le à la demande et à l'offre concurrente. 2) Explique en quoi ce package est un accord intégratif. 3) Quelle condition faut-il écrire pour que la clause de revoyure ne devienne pas une source de conflit dans six mois ?

✔ Corrigé
1) Formation : 480 000 F sur 12 mois = 40 000 F par mois d'équivalent. Package mensuel équivalent : 450 000 + 40 000 (augmentation) + 40 000 (formation) = 530 000 F. Il est inférieur à la demande affichée (450 000 + 90 000 = 540 000 F) mais supérieur à l'offre concurrente (500 000 F) : il bat donc la MESORE de la cadre, ce qui rend l'accord rationnel pour elle, sans que l'employeur dépasse son plafond de salaire immédiat. 2) C'est un accord intégratif parce qu'il échange des éléments de valeur inégale selon le camp : la formation coûte 480 000 F à l'employeur mais vaut davantage pour la cadre (compétence durable, employabilité) ; la revoyure à objectifs écrits coûte peu à l'employeur si les résultats suivent, et répond à l'intérêt de reconnaissance de la cadre ; l'augmentation immédiate, plus faible que demandée, préserve la contrainte budgétaire de l'employeur. On n'a pas « coupé la poire » entre 40 000 et 90 000 : on a élargi l'objet. 3) La clause doit fixer par écrit, dès maintenant : les objectifs mesurables (chiffre, nombre de clients, délais), la date exacte de la revoyure, la fourchette d'augmentation possible si les objectifs sont atteints, et qui décide. Sans ces précisions, chacun gardera sa propre lecture (« objectifs atteints » contre « contexte difficile ») et la revoyure deviendra le conflit qu'elle devait éviter.

Exercice 3

Choisir la bonne voie. Pour chaque situation, choisis entre négociation directe, médiation, arbitrage et justice étatique, et justifie par la proportionnalité, la relation et le besoin de contrainte. 1) Deux associés d'une SARL se disputent la répartition d'un bénéfice de 2 000 000 F ; ils doivent continuer à travailler ensemble et leurs statuts ne prévoient rien. 2) Un entrepreneur a terminé un chantier de 60 000 000 F ; le client refuse de payer le solde en contestant, de mauvaise foi manifeste, des malfaçons que deux réceptions signées sans réserve contredisent. 3) Un fournisseur et son client habituel divergent de 300 000 F sur l'application d'une clause de révision de prix ; la relation dure depuis cinq ans et les deux veulent la continuer.

✔ Corrigé
1) Médiation : l'enjeu financier (2 000 000 F) ne justifie ni un arbitrage coûteux ni un procès entre associés ; la relation doit continuer, ce qui exclut les voies qui la terminent ; et aucune contrainte n'est nécessaire si un tiers neutre aide à construire une règle de répartition écrite, valable aussi pour les exercices suivants. 2) Justice étatique (ou arbitrage si le contrat le prévoit) : le montant rend le coût de la procédure proportionné ; la mauvaise foi établie par des pièces signées rend les voies volontaires inutiles — on ne négocie pas indéfiniment avec qui refuse le dialogue ; il faut une décision contraignante et exécutoire. Les réceptions sans réserve constituent exactement le type de preuve écrite qui rend cette voie crédible. 3) Négociation directe, éventuellement aidée d'une conciliation légère : 300 000 F de divergence sur une relation de cinq ans à continuer — toute procédure extérieure coûterait une fraction absurde de l'enjeu et laisserait des traces ; le bon outil est un critère objectif (l'indice ou les factures de référence que la clause visait) et un avenant écrit qui clarifie la clause pour l'avenir, afin que le même différend ne revienne pas chaque année.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans la négociation raisonnée, un « intérêt » désigne…

   A) Le prix que l'on affiche en ouvrant la discussion

   B) La raison pour laquelle une partie veut ce qu'elle demande

   C) La commission que touche l'intermédiaire

2. Un accord multipartite est stable si…

   A) Toutes les parties ont signé le même jour

   B) Le partage est strictement égal entre les parties

   C) Chaque partie y gagne au moins autant que seule, et chaque paire au moins autant qu'en coalition séparée

3. Face à un ultimatum assorti d'une échéance invérifiable, la première réponse professionnelle est de…

   A) Annoncer son propre délai de réponse et demander la justification de l'échéance

   B) Riposter par un ultimatum symétrique

   C) Céder partiellement pour calmer le jeu

4. Le rôle propre du médiateur est de…

   A) Trancher le litige en faveur de la partie la plus raisonnable

   B) Imposer un accord quand les parties campent sur leurs positions

   C) Structurer l'écoute et aider les parties à construire elles-mêmes leur accord

5. Le basculement le plus dangereux dans un conflit d'entreprise est…

   A) Le passage du conflit de tâche au conflit de personnes

   B) L'augmentation du nombre de réunions

   C) L'arrivée d'un nouveau collègue dans l'équipe

6. Une sentence arbitrale se distingue d'un accord de médiation parce qu'elle…

A) Est toujours rendue en moins d'une semaine

B) S'impose aux parties comme une décision contraignante

C) Ne coûte jamais rien aux parties

7. Laquelle de ces conduites franchit la ligne éthique fixée dans ce cours ?

A) Taire sa marge et son prix de réserve

B) Ouvrir la discussion par une demande ambitieuse que l'on peut honorer

C) Affirmer avoir reçu une offre concurrente alors qu'aucune n'existe

8. Dans l'exemple de la leçon 1, la valeur créée par l'accord intégratif (1 800 000 F) correspond à…

A) La différence entre les positions affichées des deux parties

B) Le stockage évité par la coopérative, moins le coût réel du stockage chez l'acheteur

C) La remise accordée par le vendeur sur le prix du kilo

9. Formuler des hypothèses culturelles vérifiables plutôt que des stéréotypes sert à…

A) Éviter complètement de parler des différences culturelles

B) Gagner du temps en se dispensant d'écouter son interlocuteur

C) Préparer des questions et un calendrier adaptés, à confirmer par l'observation des personnes réelles

10. La médiation doit être refusée ou interrompue lorsque…

A) Les parties élèvent la voix pendant la séance

B) Le dossier révèle des faits graves, comme une fraude présumée ou un harcèlement

C) L'une des parties arrive avec un avocat ou un conseiller

Corrigés du QCM

1. Réponse B — L'intérêt répond à « pourquoi » et « pour quand » ; la position n'est que la demande affichée. C'est sur les intérêts que des options nouvelles deviennent possibles.

2. Réponse C — La stabilité se vérifie partie par partie et paire par paire : si une paire gagne plus en partant à deux, elle bloquera l'accord, même si le total est juste.

3. Réponse A — Différer la réponse casse le cadre de la pression sans accuser personne ; une échéance réelle s'explique, une échéance fabriquée s'évapore.

4. Réponse C — Le médiateur est neutre, le processus est volontaire et la solution appartient aux parties. Celui qui tranche est un arbitre ou un juge, pas un médiateur.

5. Réponse A — Tant qu'on discute de ce qu'il faut faire, le conflit peut être utile ; dès qu'on attaque qui est en faute, la coopération future est menacée et un tiers devient nécessaire.

6. Réponse B — L'arbitrage confie le litige à des arbitres qui décident ; la médiation, elle, n'aboutit qu'à ce que les parties acceptent de signer.

7. Réponse C — Taire son information stratégique et ouvrir ambitieusement font partie du jeu ; inventer un fait matériel est un mensonge, et un accord obtenu ainsi est fragile et annulable.

8. Réponse B — Valeur créée = coût supprimé pour l'un (2 400 000 F de stockage loué) moins coût réel de la solution (600 000 F) ; elle se répartit ensuite en gains : 1 400 000 + 400 000.

9. Réponse C — Une hypothèse (« la décision passe par une assemblée ») se teste et organise la préparation ; un stéréotype décide à la place de la personne et fait rater la négociation.

10. Réponse B — Des faits graves relèvent d'une enquête et de procédures formelles, pas d'un accord négocié ; élever la voix ou être conseillé ne disqualifie personne.

Résumé — les notions importantes

• Positions et intérêts : les premières s'opposent, les seconds se combinent ; la grille écrite positions/intérêts/options est l'outil de base de la négociation raisonnée.

• L'accord intégratif crée une valeur calculable (échanger ce qui coûte peu contre ce qui vaut beaucoup) avant de la partager ; le partage distributif seul laisse souvent les deux parties insatisfaites.

• Multipartite : prépare ta MESORE, la valeur de chaque coalition et celle de l'accord général ; un accord n'est stable que si chaque partie et chaque paire y gagnent au moins autant qu'ailleurs.

• Blocages : ultimatum fabriqué, fausse échéance, fausse offre — on les neutralise en différant, en demandant la justification, en revenant aux faits et en offrant une sortie honorable, jamais en ripostant par une tactique déloyale.

• Médiation : tiers neutre, participation volontaire, solution construite par les parties et écrite ; ses limites (faits graves, déséquilibre insurmontable) renvoient aux voies formelles.

• Conflits : diagnostiquer la source (ressources, rôle, objectifs, valeurs, information), surveiller le basculement du conflit de tâche au conflit de personnes, et chiffrer le coût pour déplacer le débat.

• Règlement des différends : négociation, conciliation, médiation, arbitrage (CCJA dans l'espace OHADA), justice — choisis selon la proportionnalité, la relation et le besoin de contrainte ; et garde la ligne éthique : taire sa marge, ne jamais mentir sur les faits.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Négocier sans céder avec la méthode Harvard (négociation raisonnée)

Chaîne : Katana - Quentin Despas · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Une présentation complète de la négociation raisonnée issue des travaux de Harvard : passer des positions aux intérêts et construire un accord sans céder sur l'essentiel. Le complément direct de la leçon 1 et de la préparation de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=YFb-_rhe3Us

Leçon 1 — Négociation commerciale : les méthodes Harvard, BATNA et CRAC

Chaîne : Maxime Picardo – Marketing, Vente, IA & Business · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Méthode Harvard, construction du BATNA et réponses structurées aux objections, appliqués à un cas de hausse de prix. Utile pour réviser le lien entre négociation raisonnée et solution de rechange avant d'aborder les coalitions.

https://www.youtube.com/watch?v=L40tI3JNi90

Leçon 3 — Négociation commerciale : la méthode pour conclure sans forcer

Chaîne : Maxime Picardo – Marketing, Vente, IA & Business · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Préparation, seuil de rupture, écoute active et gestion calme des objections : la vidéo insiste sur le refus des discussions sous pression, exactement la conduite à tenir face aux ultimatums de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=CE4lMzDKJFE

Leçon 4 — Apia Swiss : Médiation en Entreprise - Un Levier de Gouvernance et de Performance

Chaîne : Business Talents TV · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

La médiation en entreprise présentée comme un outil de gestion : posture neutre du médiateur, étapes du processus, comparaison des coûts avec la voie judiciaire et limites du dispositif. Elle prolonge la leçon 4 et prépare le comparatif de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=EjZwCSIMOhc

Leçon 5 — Gérer un Conflit au Travail : La Méthode pas à pas (DESC & Médiation)

Chaîne : Cours 2 Management · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Diagnostic d'un conflit au travail (tâche ou personne ?), protocole de médiation par un manager-facilitateur et pièges à éviter. À regarder après la leçon 5 pour comparer la démarche avec l'analyse de l'escalade du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=IFu1rHCoe_Q

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Fisher, Ury & Patton — « Comment réussir une négociation » (Seuil) : l'ouvrage fondateur de la négociation raisonnée (intérêts, options, critères objectifs, MESORE) ; les principes sont reformulés dans ce cours, aucun texte n'en est reproduit.

• Ury — « Comment négocier avec les gens difficiles » (Seuil) : les réponses aux blocages et aux tactiques de pression de la leçon 3 s'inspirent de cette démarche, reformulée et appliquée à un cas fictif.

• Site officiel de l'OHADA (ohada.org) : la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) y est présentée comme l'institution d'arbitrage de l'espace OHADA — consulter les textes en vigueur avant d'engager toute procédure réelle.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !